

Контракт № B02/2022
от 04.04 2022 г.

Contract № B02/2022
04.04 2022

Компания с ограниченной ответственностью «РИНАЛ ХЕЛС ОРГАНИЗЕЙШН Ю-КЕЙ ЛИМИТЕД» (Великобритания), именуемая в дальнейшем Продавец, в лице Директора Ларькина Сергея Юрьевича, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Британская Медицинская Компания», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Банникова Игоря Валерьевича, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

RENAL HEALTH ORGANISATION UK LIMITED, hereinafter referred as the Seller, represented by its Director Sergey Yurievich Larkin, on the one hand, and

«British Medical Company» Limited Liability Company, hereinafter referred as the Buyer, represented by its General director Bannikov I.V., on the other hand, have concluded the present contract as follows:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает товар на условиях DAP (Инкотермс 2020) - место нахождения склада Покупателя (включая стоимость тары, упаковки, маркировки, экспортные формальности в стране вывоза, международной перевозки, страхование груза) в соответствии со Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The Seller has sells and the Buyer buys goods on the terms DAP (Incoterms 2020) – location of the Buyer's warehouse (including the cost of packaging, packaging, labeling, export formalities in the country of export, international transportation, cargo insurance) in accordance with the Specifications that are an integral part of this Contract.

Пункт доставки, до которого Продавец обязуется доставить товар за свой счет и несет соответствующие риски, указываются в вышеназванных Спецификациях на каждую партию товара, подлежащую поставке в рамках настоящего Контракта.

The point of delivery where the Seller has to deliver the goods on its own expense and to accept the delivery risk are pointed in above-named Specifications of the each part of goods delivered under the present Contract.

1.2. Настоящий Контракт рассматривается как рамочный, что предполагает возможность его поэтапного исполнения в зависимости от объема имеющихся средств. Покупатель имеет право уведомить Продавца о сокращении всей стоимости Контракта (п.2) и считать настоящий Контракт исполненным по объемам переведённых средств.

1.2. The present Contract is considered as call-of contract, which makes possible the stepwise execution of the Contract in accordance with the existing amount of the funds. The Buyer has the right to inform the Seller about reducing the total Contract amount (it.2) and consider the Contract as fulfilled according to the transferred amounts.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) евро. Цена понимается DAP (Инкотермс 2020) - место нахождения склада Покупателя (включая стоимость тары, упаковки, маркировки, экспортные формальности в стране вывоза, международной перевозки, страхование груза)

2. PRICE AND TOTAL VALUE OF THE CONTRACT

2.1. The total value of the contract is 5 000 000,00 (five million) euro. Price is understood as DAP (Incoterms 2020) - location of the Buyer's warehouse location of the Buyer's warehouse (including the cost of packaging, packaging, labeling, export formalities in the country of export, international transportation, cargo insurance).

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Товары, указанные в Спецификациях, должны быть поставлены в течение 150 дней с даты подписания соответствующей

3. DATE AND CONDITIONS OF DELIVERY

3.1. The goods ordered under the Specifications are to be delivered within 150 days from the date of signing of the definite Specification.

Спецификации.

3.2. Продавец должен сообщить Покупателю в течение 24 часов с даты отправки каждой партии товара Покупателю следующие данные: наименование товара, дату отгрузки, количество мест, вес брутто/ нетто, номер автотранспортного средства, стоимость отгруженного товара.

3.3. Частичная поставка по каждой Спецификации разрешается по согласованию сторон.

3.4. Право собственности на товар от Продавца к Покупателю переходит на дату отметки таможенного органа о выпуске товара для внутреннего потребления на территории Российской Федерации.

3.5. Датой поставки товара считается дата передачи товара на склад Покупателя, место нахождения которого указано в Спецификации, по акту приема-передачи.

3.6. С товаром следует следующая документация:

- Декларация на товары;
 - Инвойс;
 - CMR (международная товарно-транспортная накладная);
 - регистрационное удостоверение;
 - Декларация соответствия, Сертификат соответствия (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ);
 - Сертификат соответствия добровольной сертификации, когда такой сертификат имеется.
- 3.7. Срок действия Контракта до 31.12.2025г.

4. САНКЦИИ

4.1. В случае несвоевременной поставки товара штраф Продавцу составляет за каждую последующую, определенную в п. 3.1., календарную неделю 0,05% от стоимости просроченной части поставки, однако максимальный размер неустойки не должен превышать 3% от стоимости задержанного товара.

4.2. В случае несвоевременной оплаты за поставленный товар штраф Покупателю составляет за каждую последующую, определенную в п. 3.1., календарную неделю 0,05% от стоимости просроченной части поставки, однако максимальный размер неустойки не должен превышать 3% от стоимости задержанного товара.

4.3. Предъявление требований об уплате штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.

3.2. The Seller must inform the Buyer within 24 hours from the date of sending each batch of goods to the Buyer the following data: the name of the goods, the date of shipment, the number of seats, gross/ net weight, the number of the vehicle, the cost of the shipped goods.

3.3. Partial delivery according to each Specification is allowed by agreement of the Parties.

3.4. The Law of property comes down to the Buyer from the Seller at the very moment the medical goods are issued in free handling on the territory of the Russian Federation.

3.5. The date of delivery is considered to be the date that the goods are delivered to location warehouse of the Buyer pointed in the Specification, Act of Acceptance.

3.6. The following documents are to be provided along with the goods:

- Customs declaration;
- Commercial invoice;
- CMR;
- Registration Certificate
- Declaration of Conformity, Certificate of Conformity (in cases provided for by the current legislation of the Russian Federation);
- Certificate of compliance with voluntary certification, when such a certificate is available.

3.7. The Contract is valid until 31.12.2025.

4. SANCTIONS

4.1. If the dates of delivery are fallen behind, the Seller's penalty charge is 0,05% from the cost of the delivery volume which was fallen behind for each next calendar week, defined in point 3.1. However maximum penalty shall not exceed 3% of the cost of the delayed goods.

4.2. If the dates of payment are fallen behind, the Buyer's penalty charge is 0,05% from the cost of the delivery volume which was fallen behind for each next calendar week, defined in point 3.1. However maximum penalty shall not exceed 3% of the cost of the delayed goods.

4.3. The submission of claims for the payment of penalties is the right, not the obligation, of the Party whose rights have been violated.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество поставляемого товара должно быть подтверждено:

- регистрационным удостоверением (копия);
- иными подтверждающими документами необходимыми для ввоза и введения в оборот, когда этого требует законодательство РФ;
- возможно подтверждение соответствия в форме сертификата добровольной сертификации.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным мировым стандартам и обеспечивать сохранность товара при нескольких возможных транзитных перегрузках и длительном хранении товара.

Упаковка должна позволять использовать специализированную технику для погрузки-разгрузки.

6.2. Продавец несет ответственность за все повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или упаковкой ненадлежащего качества.

7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

7.1. Платежи за товар, поставляемый в счет настоящего Контракта, осуществляются в Евро (EUR), по текущему банковскому курсу, посредством частичной предоплаты (аванса) до поставки очередной партии товара (в случае получения соответствующего указания Продавца, в размере, определяемом Продавцом) и окончательной оплаты (либо полной оплаты - в случае отсутствия указания Продавца об оплате аванса) после поставки указанной партии товара, в соответствии с каждой Спецификацией на счет Продавца в банке:

Account currency

EUR

Account name

RENAL HEALTH ORGAN.

IBAN

CZ92 6000 0000 0060 6428 0002

BIC/SWIFT

PMBPCZPP

Все банковские расходы на стороне Покупателя и Продавца оплачиваются Покупателем.

Все расходы, связанные с корреспондентскими счетами банка-корреспондента, несет Продавец.

5. QUALITY OF GOODS

5.1. The quality of the delivered goods must be confirmed by:

- registration certificate (copy);
- other supporting documents necessary for import and introduction into circulation, when this is required by the legislation of the Russian Federation;
- it is possible to confirm compliance in the form of a certificate of voluntary certification;

6. PACKING AND MARKING

6.1. The packing of the goods to be shipped shall be in accordance with accepted world standards to ensure safety of the goods during the transportation period as well as during several possible transit shipments and/or long storage of the goods.

The packing should allow use of special technical equipment for loading and unloading.

6.2. The Seller is responsible for all damages of the goods, caused by improper and unsuitable packing.

7. TERMS OF PAYMENT

7.1. Payments for the goods supplied to the account of this Contract are made in Euro (EUR), at the current bank rate, by means of a partial prepayment (advance payment) before the delivery of the next batch of goods (in case of receipt of the relevant instructions of the Seller, in the amount determined by the Seller) and final payment (or full payment - in the absence of the Seller's instructions advance payment) after delivery of the specified batch of goods, in accordance with each Specification to the Seller's bank account:

Account currency

EUR

Account name

RENAL HEALTH ORGAN.

IBAN

CZ92 6000 0000 0060 6428 0002

BIC/SWIFT

PMBPCZPP

All bank charges on the Buyer's and Seller's side are paid by the Buyer.

All charges, connected with correspondent accounts of correspondent bank shall be born by the Seller.

7.2. Покупатель обязан проинформировать Продавца по электронной почте платеже на следующий день после его осуществления.

7.3. В случае не поставки в установленный срок предварительно оплаченного товара, по письменному требованию Покупателя предоплата подлежит возврату Продавцом в указанный срок, но не позднее срока действия договора.

8. ГАРАНТИИ И ПРЕТЕНЗИИ

8.1. Гарантийный период определяется гарантией производителя. Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные нарушением Покупателем правил эксплуатации медицинских товаров.

8.2. Если в течение гарантийного периода поставленные товары окажутся дефектными, Продавец обязан заменить дефектные медицинские товары за свой счет, включая экспедиторские, транспортные расходы и стоимость таможенного оформления, или устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Покупателем.

В случае замены дефектного товара на товар надлежащего качества или в случае устранения недостатков, гарантийный срок продлевается на время, соответствующее задержке в эксплуатации товаров, вызванной этой заменой или устранением недостатков.

В случае невозможности замены дефектного товара Продавец обязуется вернуть Покупателю его стоимость или уменьшить задолженность Покупателя на стоимость дефектного товара в случае наличия задолженности по оплате. Покупатель обязуется по требованию Продавца возвратить Товар несоответствующего качества Продавцу за счет последнего. В случае нецелесообразности возвращения товара Покупатель по просьбе Продавца вправе утилизировать Товар на месте за свой счет.

Финансовое урегулирование по компенсации стоимости дефектного товара осуществляется на основании кредит и дебит ноты.

8.3. В том случае, если при доставке товары окажутся поврежденными, Покупатель обязан известить об этом Продавца письменно в течение 3-х дней с даты поставки. В противном случае, Продавец не несет ответственности перед Покупателем за понесенные им убытки такого рода.

7.2. The Buyer should inform the Seller by e-mail about the payment on the next day after its execution.

7.3. In the event of non-delivery of the prepaid goods within the established period, at the written request of the Buyer, the prepayment shall be returned by the Seller within the specified period, but no later than the term of the contract.

8. WARRANTEES AND CLAIMS

8.1. The period is defined by the warrantee of the producer. The warranty also does not cover the defects caused by not proper use of medical equipment performed by the Buyer.

8.2. Should the delivered medical goods happen to be defected within the warrantee period, the Seller is to replace the defected medical goods at his own expenses including expedition, transport expenses customs clearance or repair the goods at his own expense within the timeframe coordinated with the Buyer.

In case of replacement of the defected medical goods by quality goods or repairing the goods the warranty period shall be prolonged by the period of delay in utilization caused by replacement or repair.

If it is impossible to replace the defective goods, the Seller undertakes to refund the cost to the Buyer or reduce the Buyer's debt by the cost of the defective goods in case of payment arrears. The Buyer undertakes, at the request of the Seller, to return the Goods of inappropriate quality to the Seller at the expense of the latter. In case of inexpediency of returning the goods, the Buyer, at the request of the Seller, has the right to dispose of the Goods on the spot at his own expense.

Financial settlement for compensation of the cost of defective goods is carried out on the basis of credit and debit notes.

8.3. In case the goods are delivered damaged, the Buyer shall inform the Seller about it in writing within 3 days from the delivery date. Otherwise, the Seller is not responsible for such loss.

8.4. Претензии Продавцу в отношении поставленных товаров могут быть предъявлены: по количеству – в течение 3-х дней с даты поставки; по качеству – в течение срока действия гарантийного периода.

Устранение количественных недопоставок и допоставка товаров вместо поврежденных, (в соответствии с п. 8.3) осуществляется Продавцом в сроки, согласованные с Покупателем.

8.5. Претензии по количеству и качеству предъявляются на основании акта о расхождении по количеству и/или качеству, составленное Покупателем.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны свободны от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи со следующими обстоятельствами:

пожаром, наводнением, землетрясением, войны, стихийные бедствия, забастовки, мятежи, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, местных властей, существенные изменения законодательства, разбойное нападение, авткатастрофа не по вине перевозчика.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, должна немедленно известить другую сторону о возникновении и прекращении действий в указанных обстоятельствах.

Сертификат, выданный Торговой Палатой страны Продавца и страны Покупателя, соответственно, является достаточным подтверждением таких обстоятельств и их продолжительности. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Если указанные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по этому Контракту, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации за возможные потери. Продавец должен немедленно возвратить Покупателю все суммы, уплаченные последним, по настоящему Контракту.

10. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

8.4. Claims can be submitted to the Seller on the delivered goods:

on quantity – within 3 days of the date of delivery;
on quality – within the warranty period.

Additional delivery compensating for incomplete delivery and additional delivery of goods instead of damaged ones (according to item 8.3) is made by the Seller within the timeframe approved by the Buyer.

8.5. Claims for quality and quantity must be made according to the Act of discrepancy in quantity and / or quality drawn up by the Buyer.

9. FORCE MAJEURE

9.1. The Parties are free from liability for full or partial non-fulfillment of obligations under this Contract due to force majeure, that is, extraordinary and unavoidable circumstances under these conditions, including in connection with the following circumstances:

fire, flood, earthquake, war, natural disasters, strikes, riots, government regulations or orders of state bodies, local authorities, significant changes in legislation, robbery, car accident not caused by the carrier's fault.

The party for whom it becomes impossible to meet their obligations under the present Contract shall immediately advise the other party as regards the beginning and the cessation of the named circumstances.

Certificates issued by the respective Chambers of Commerce of the Seller's and the Buyer's country shall be sufficient proof of such circumstances and their duration. Under these conditions the time stipulated for fulfillment of the obligations under the Contract shall be extended for a period equal to that during which such circumstances and their consequences will last.

If the above circumstances last for more than three months each party shall have the right to refuse any further fulfillment of the obligations under the present Contract and in such case neither of the parties shall have the right to make a demand upon the other party for compensation for any possible losses.

The Seller must immediately return to the Buyer all amounts paid by the latter under this Contract.

10. CUSTOMS PAYMENTS

10.1. Все таможенные платежи на территории РФ (для выпуска товара в свободное обращение), оплачиваются Покупателем.

10.2. При намерении Покупателя в процессе таможенного оформления произвести таможенные вычеты согласно ст. 40 п. 2 ТК ЕАЭС, Продавец по запросу Покупателя предоставляет необходимую документацию.

11. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

11.1. Грузополучателем является:
Общество с ограниченной ответственностью
«Британская Медицинская Компания»
ИНН 7801584505, КПП 390601001

12. АРБИТРАЖ

12.1. Стороны обязуются принять все меры к решению разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Контракта.

12.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все поправки и дополнения к настоящему Контракту имеют силу, если они выполнены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и получены каждой из сторон от другой стороны посредством электронной почты.

13.2. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах на русском и английском языках, по одному экземпляру для каждой стороны, причем, оба экземпляра имеют одинаковую силу.

13.3. Контракт вступает в силу с даты его подписания.

13.4. Все условия, не оговоренные настоящим Контрактом, регулируются положениями Инкотермс 2020.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

10.1. All customs payments on the territory of the Russian Federation (for the release of goods into free circulation) are paid by the Buyer.

10.2. If the Buyer intends to make customs deductions in the course of customs clearance in accordance with Article 40, paragraph 2 of the Customs Code of the EAEU, the Seller, at the request of the Buyer, provides the necessary documentation.

11. CONSIGNEE

11.1. The consignee is:
«BMC» Limited Liability Company
INN 7801584505, KPP 390601001

12. ARBITRATION

12.1. The parties shall take measures to settle amicably all disputes and differences, which may arise at fulfillment of the present Contract.

12.2. Any disputes and disagreements that may arise between the Parties and arising from hereof or in connection with the Agreement shall be settled by means of negotiations. Upon failure to settle the dispute in the course of negotiations within 15 (fifteen) calendar days from the date of the claim receipt, the disputes shall be settled in accordance with current legislation of the Russian Federation.

13. OTHER CONDITIONS

13.1. All amendments and additions to this Contract are valid if they are made in writing, signed by both parties and received by each of the parties from the other party by e-mail.

13.2. The present Contract is signed in two copies in Russian and in English, one copy for each party, both texts being equal.

13.3. The contract comes into force on the date of its signing.

13.4. All terms and conditions not specified in the present Contract shall be regulated by the provisions of Incoterms 2020.

14. DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

THE SELLER:



**Компания с ограниченной ответственностью
«РИНАЛ ХЕЛС ОРГАНИЗАЙШН Ю-КЕЙ
ЛИМИТЕД» (Великобритания)**

3-8 Bolsover Street, London, W1W 6AB,
Великобритания

Зарегистрирована в реестре предприятий в
городе Кардифф 23 ноября 2018 года

Регистрационный номер: 11693738

Название клиента: RENAL HEALTH ORGAN.

Банк: АО «PPF Banka»

Адрес банка: 160 00, г. Прага, 6 – Дейвиче, ул.
Европска 2690/17, Чешская Республика.

Account currency

EUR

IBAN

CZ92 6000 0000 0060 6428 0002

BIC/SWIFT

PMBPCZPP

**RENAL HEALTH ORGANISATION UK
LIMITED**

3-8 Bolsover Street, London, W1W 6AB,
United Kingdom

Registered 23 November 2018 in Companies House,
Cardiff

Company number: 11693738

RENAL HEALTH ORGAN.

PPF Bank a.s.

160 00 Praha 6 – Dejvice, Evropská 2690/17, Czech
Republic

Account currency

EUR

IBAN

CZ92 6000 0000 0060 6428 0002

BIC/SWIFT

PMBPCZPP

ПОКУПАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью
«Британская Медицинская Компания»

236010, РФ, г. Калининград, пр-т Мира, д. 136,
литер Г, кабинет 432

Адрес местонахождения:

236010, РФ, г. Калининград, Проспект Мира,
дом 136, литера Г, кабинет 432

Телефон/факс: (4012) 611-067

Электронная почта: info@bmc-dial.ru

ИНН 7801584505, КПП 390601001

ОГРН 1127847492123, ОКАТО 27401385000

ОКТМО 27701000001, ОКВЭД 86.21

Счет в евро: 40702978675000128703

Для расчетов в иностранной валюте:

EVROPEISKY BRANCH

BANK SAINT PETERSBURG PJSC

Russia

236017 Kaliningrad

Kutuzova str., 39

SWIFT: JSBSRU2P

THE BUYER:

BMK LLC

Actual address: 236010, Russian Federation,
Kaliningrad city, Prospekt Mira Street, Bld. 136,
litera G, 432 office

Telephone/ Fax: (4012) 611-067

Email address: info@bmc-dial.ru

INN 7801584505, KPP 390601001

OGRN 1127847492123

OKATO 27401385000, OKTMO 27701000001,
OKVED 86.21

Acc.Nr (euro) 40702978675000128703

EVROPEISKY BRANCH

BANK SAINT PETERSBURG PJSC

Russia

236017 Kaliningrad

Kutuzova str., 39

SWIFT: JSBSRU2P

ПОКУПАТЕЛЬ/THE BUYER:

Генеральный директор/General director
Банников И.В./ Bannikov I.V.



ПРОДАВЕЦ/THE SELLER:

Директор / Director
Ларькин С. Ю. / Larkin S.Y.

